

מסורת הש"ס

^(א) [גימטות כב:], ^(ב) [ש"ך לעי' פס' ד"ה ואין], ^(ג) רש"י הד"ה,

תורה אור השלם

1 ואם אין אחים לאביו ונתתם את נחלתו לשארו הקרוב אליו ממשפחתו וירש אתה והיתרה לבני ישראל לחלק משפט כאשר צוה יי את משה: במדבר כו יא

2 ואל בני ישראל תדבר לאמר איש בי ימות וכן אין לו והעברתם את נחלתו לבתו: במדבר כו ח

הגהות הב"ח

(א) גמ' ואימא שאלו: (ב) רשב"ם ד"ה למה דהאי והעברת וכו' מקמי אל פס' ולאח ק' מה' טס ק' הלגני האח קס תחמי כמו בנו דכלוס יש יצוס אלף במקוס שאין בן לא הוה כלכוס טפי מלאחי דליהי הכל חדא והכא חדא. ולקמיה פרכין דבן ובא ואלו כמו שסדורין צפרשה ליקדמו כולוה לאז שחרי כולס קרובים למת טפי מלאזיו שהס קמים תחמי ליעידה וליצוס אלז אינו קס תחמי לכלוס: **מלמד שהאז קודם וצנס**. דהא אינה קמה תחת אציה לכלוס מלה מן האז:

מוסף רש"י

שדה אחוזה גופה מהאי טעמא הוה. דלי לוא הלי פירכא דכלוס יס יצוס, לא קיי"ל דלעיון בן טפי מאח, דהס לא בן כמיכ הדיא ולא לא כמיכ הדיא, אלף משוס דאס תחת אזוי ליעדז דמחי כהדיא הוה דלעיוני לאו ופסרין מלה אדרכס מרכס אי את האז שס קס ליצוס ואילטרין לגעוי עלה כלוס יס יצוס כו יח אל טי בן אין יצוס, והס ליכא לניחף מרכסי מתי והכא חדא, דהא חדא וחדא נינהו, אלף דליכא יעידה בנן ויצוס בלל דמחי כהדיא (קדורין יז):

מוסף תוספות

א. אע"י דסתם אח ובן מוהי אפי' ממזר וכו', אלא חזון דלא ינחף ינחף מבני יעקב. מוס' גימט כב:

רבינו גרשום

דהכא. גבי בן איכא תרי מילי שכן קס תחת אביו ליעדה ולשרה אחוזה משום הכי דין הוא דמבינן ליה: והכא. גבי האח ליכא אלא חדא שכן קס תחת אחיו לייבוים ולא איצטריך ליה לתרוצי כלום יס ייבוים: ומשני גבי בן נמי ליכא אלא חדא דהיינו יעידה דשרה אחוזה גופה מהאי פירכא הוה דקיימא ליה לתנא. כלומר מכא קרישא וז דקא מקשינן ליה כלום יס ייבוים אלא במקוס שאין בן מעמדי שדה אחוזה ש שקם בן תחת אביו ולא אח וכדאמרינן גמי כי האי גוונא במסכת ערכין דמקשי' להיכא דמוקים

יש נוחלין פרק שמיני בבא בתרא

דהא פרטי. יעידה ושדה אחוזה: **והכא חדא**. יצוס. והוה מצי למרוזי הנך נפיש: ומשני משום דשדה אחוזה גופה לא קיימא לן במס' ערכין [כה:] שיהא הנן במקוס האז טפי מאחיז אלף מהך פירכא דפרכינן הסס כלוס יש יצוס כו' דלמרי' נמי הסס מה רחית לרבות את הנן ולהוציא את האח מרבה אי את הנן שכן קס תחת אציו ליעדה כו' אדרכס מרבה אי את האח שכן קס תחת אחיו ליצוס ומשני כלוס יש יצוס כו' שהרי לא מצינו כתוב צפירוש שיהא הנן קס תחת אציו טפי מאחיז אלף ליעדה שגס האח קס תחמי ליצוס ונמלא דהכא חדא והכא חדא הוה ושאז דברים שהבן קס תחת אציו טפי מאחיז כגון שדה אחוזה ועבד עברי במסכת קידושין [יז:] וקדימת הבן לאח בנחלה כולוה מיייתין להו מדין יעידה לחוד שכ' צפירוש שהבן קס תחת אציו ואי לא דמשנינן דלפי' לגבי יצוס אין האח קס תחמי כמו בנו דכלוס יש יצוס אלף במקוס שאין בן לא הוה מצינן לרבויו בן שיקוס תחת אציו לכלוס טפי מלאחי דליהי הכל חדא והכא חדא. ולקמיה פרכין דבן ובא ואלו כמו שסדורין צפרשה ליקדמו כולוה לאז שחרי כולס קרובים למת טפי מלאזיו שהס קמים תחמי ליעידה וליצוס אלז אינו קס תחמי לכלוס: **מלמד שהאז קודם וצנס**. דהא אינה קמה תחת אציה לכלוס כצנו וכאחיז וסדר את הפסוקים כן איש כי ימות וכן אין לו ונתתם את נחלתו לשארו ואס אין לו שאר ונתתם את נחלתו לאחיז ואס אין לו אחיז הקרוב אליו ממשפחתו וירש: **בן וצנס כי דדי נינהו**. כדכתיב וכן אין לו עיין עליו^(א) נמאלת גס הבת פוטרת את האחין מן היצוס אלז איז המת אינו פוטר את אשת בנו מן היצוס נמאלת הבת קמה תחת אציה טפי מאצי המת ואחי המת: **קודם לאחי האז**. של מת ולא לאחין משום דקרובים למת יותר מאציו שהרי קמים תחמי ליצוס אלז אציו אין קס תחמי לכלוס וסדר המקרא כך הוא ונתתם את נחלתו לאחיז ואס אין לו אחיס ונתתם את נחלתו לשארו ואס אין לו שאר ונתתם את נחלתו לאחיז אציו ואס אין אחיס לאציו הקרוב אליו ממשפחתו וירש: ומשני **אחי האז לא גריבי קראי**. לא היה נריך לכתוב לצפוף שארו לקדם לאחי האז דסבירא הוה דקודס האז לאחיז שלו לירש את בנו דלחי האז מכא מאן קאתו לירש את נכדס בן אחיהן פשיטא דמכא אצי המת שהוא אחיהס אמו והלכך למה לי קרא מאחר שכתוב למעלה שאחי האז יורשין את נכדס מי איכא למימר דהיכא דקאי אז ירמי אחיס של אז בתמייה הלכך לא נכתב שארו אלף לקדם אחיו של מת דלקדם אחי האז כבר שמעינן ליה ממאי דלמר ואס אין לו אחיס ונתתם את נחלתו לאחיז אציה היה הוא כמי שכתב ואס אין לו אחיס ונתתם את נחלתו לאחיז ואס אין לו אז ונתתם את נחלתו לאחיז הלכך לא נכתב שארו אלף לחדש ולומר שיקודס לאחד מהני דכתב לעיל ומנו

אחי המת שהן בניו דלקדם אחי האז לא שדינן ליה דהא לא נריך דפרישית ולקדם את בנו ואת בתו של מת לא אמרי' שהרי קרובים למת יותר מן האחין כדאמרן הלכך שדינן ליה לאחין של מת לקדם האז לצניו לירש את בנו דסד' א' יקדמוהו הס שהרי קמים תחת אחיהן ליצוס מה שאין בן באל: **והא קראי לאו הכי כפיצי**. דשארו לצפוף כתב אחר אחי האז והוה לן למימר דגזירת הכתוב הוה שאחי האז של מת קודמינן לאציו: **קראי שלא כסדרין כפיצי**. דהא כתיבי אחי האז ואח"כ שאר אז ובעל כרחך אז קדים להו כדאמרן דהא מכא אז קאתו דלא דקדק הכתוב כסדרן משום דסמך אמאי דכתב הקרוב קרוב קודם ומעמך תסדר אותם כפי קורבתן. ואס תאמר כיון דלין אנו הולכין אחר הסדר לשמוק קרא מינייה וליכתוב איש כי ימות ונתתם את נחלתו לקרוב אליו ממשפחתו וגו' איכא למימר דקרא נריכא טובא דללקמן צפירקין (דף קטו.) ובן אין לו עיין עליו ואס אין לו בת עיין עליה וכן כולן: הכי גרסינן **והאי סנא מיימי לה מהכא**. דהאז קודם לאחין: **והעצרת**. משמע תעביר מקרוב זה שהוא קיים כדי למת לזה והעצרת מן האז כדי למת לבת: **במקוס אחין**. שאין למת בן ובת אלף אחין. ובסיפרי [פנחס טז] מסיים לה הכי ומנין שהאז יורש אמרת קל וחומר כו': **אימא**. דהאי והעצרת אלאין דקיימי קמן קאי וקאמר והעצרת מן האחין למת לבת הא אין בת אחין יורשין אותו ואכתי אז מנלן דירית מקמי אח ^(א) ואי משום דדייקינן ואי אתה מעביר נחלה מן האז ואפי' במקוס בת הך דיוקא לאו מוהעצרת שמעינן לה דלדרכה מוהעצרת איכא למידק אתה מעביר נחלה מן האז במקוס הבת: **ט אס כן**. דלגלויי אתא האי והעצרת דלאחין ירמי בנמקוס שאין בת לא ליכתוב והעצרת דממילא שמעינן לה מדכתב ואס אין לו בת ונתתם את נחלתו לאחיז [ונמדר כז] דהא להאי תנא קראי כסדרן כתיבי דהא לא דריש שארו לאז דנימא שלא כסדרן כתיבי: ואי

שכן שדה אחוזה בירא דבן ומפיק ליה מירא דאח מה ראיית לרבות את הבן ולהוציא את האח מרבה אני את הבן שכן קס תחת אביו ולעבד עברי כדאמרינן במסכת קידושין עבד עברי עובד את הבן ואינו עובד את האח ומפיק לה התם מורשא דקרא אדרבה מרבה אני את האח שקם תחת אחיו לייבוים כלום יש ייבוים אלא במקום שאין בן הא

יש נוחלין פרק שמיני בבא בתרא

קמ.

כיון דלענין יבום בן ובת כי הדדי נינהו. וא"ת מנא לן דבת פוטרת מן היצוס אי מדכתיב ובן אין לו עיין עליו הא אינטריך לאיתויי ממזר כדאמר צפ' שני דיצמות (דף כג: ושם ד"ה בן) ^(א) וי"ל דשקולין ויצאו שניהן ואע"ג דצפ' אלמנה לכ"ג (שם דף ע.) גבי חרע אין ^(א) לו דבת כהן שניסת לישראל משמע דלא דרשינן מינייה תרמי דקאמר אין לי אלף זרעה זרע זרעה מנין ת"ל חרע אין לה מ"מ אין לי אלף זרע כשר זרע פסול מנין ת"ל חרע אין לה מ"מ ופריך והא אפייתמי' לזרע זרעה היינו משום דקמרצי הסס זרע פסול היינו זרע זרעה פסול דלילו זרע פסול חיפוק ליה דנענלה לפסול לה ולהכי פריך שפיר דאי אינטריך קרא לזרע זרעה כשר היכי מו יליף זרע זרעה פסול אי נמי יש לרבות בת פוטרת מן היצוס מלא יממה פרט לזה שאין שמו מחוי דכי האי גוונא דריש דיצמות (כד.) אבל ממזר אינטריך ריבוי משום דצורע פסול אכתי הוי שמו מחוי וא"ת הא דתניא צפ"ק דקידושין (דף פז:) עבד עברי עובד את הבן ואינו עובד את הבת ואמאי נימא מדלענין יצוס בן ובת כי הדדי נינהו הכי נמי לענין עבד עברי כדאמרינן הכל לענין נחלה ומדכתיב ועבדך שש שנים דמשמע לך ולא לירוש לא נמעט אלף אח דוקא ואור"י משום דדרשינן ועבדך לך ולא לאחר כל שהוא

אחר לגבי בן ובת נמי לגבי בן כאחר דמיא לענין נחלה שהבן קודם לבת וכה"ג אמרי' בפרק אין מקדישין (ערכין דף כה:.) גבי שדה אחוזה דבת אינה מעמדת שדה לאציה משום דכי היכי דגבי נחלה דבת לגבי בן כאחר דמיא לענין שדה אחוזה נמי כאחר דמיא:

במקום בת אתה מעביר נחלה מן האב. פריצ"ס מדלא כתיב ונתתם גבי בת כדכתיב בכולוה דהעצרתם משמע לשון העצרה שמעביצין נחלה ממקוס הראוי לירש מן הדין למקוס שאינו ראוי והשטא נושא ונותן מי הוא הקרוב שהיה ראוי להקריבו לבת ומוקי לה באל לפי שהמת יוצא יריכו ואין לך קרוב יותר ראוי ממנו ובדידיה מיסתבר לאוקומי אפי' שלא נכתב צפירוש אלף ע"י אחי האז דממילא והעצרתם עליה קאי לדרוש ולקבוע צו מקוס ואע"ג דאי לא כתיב והעצרתם לא הייתי אומר שהאז קרוב אפי' מן האח שאינו קס תחת הנן לכלוס מיהו השטא דכתיב והעצרתם צבת משמע שמעביצים הנחלה ממקוס הראוי מוקי לה באל:

וְאִי אֶתָּה מַעֲבִיר נַחֲלָה ^(א) **במקום האב במקום האחין**. כלומר מדלא כתיב אלף והעצרתם אחד אין לנו לעשות אלף העברה אחת ולא שמים ומכאן ואילך הקרוב קרוב קודם דהשטא דכתיב והעצרתם משמע שהיה האז ראוי לקדום לבת כ"ש שראוי לקדום לאח שהבת קרובה מן האח שהיא יוצאת יריכו של מת ועוד דלין יצוס במקוס בת לפיכך אין להעביר נחלה מן האז אלף בנמקוס בת לחודה כיון דכתיב צבת העצרה ולא בנמקוס אחין: ואימא

מאן קאתו לירש את נכדס בן אחיהן פשיטא דמכא אצי המת שהוא אחיהס אמו והלכך למה לי קרא מאחר שכתוב למעלה שאחי האז יורשין את נכדס מי איכא למימר דהיכא דקאי אז ירמי אחיס של אז בתמייה הלכך לא נכתב שארו אלף לקדם אחיו של מת דלקדם אחי האז כבר שמעינן ליה ממאי דלמר ואס אין לו אחיס ונתתם את נחלתו לאחיז אציה היה הוא כמי שכתב ואס אין לו אחיס ונתתם את נחלתו לאחיז ואס אין לו אז ונתתם את נחלתו לאחיז הלכך לא נכתב שארו אלף לחדש ולומר שיקודס לאחד מהני דכתב לעיל ומנו אחי המת שהן בניו דלקדם אחי האז לא שדינן ליה דהא לא נריך דפרישית ולקדם את בנו ואת בתו של מת לא אמרי' שהרי קרובים למת יותר מן האחין כדאמרן הלכך שדינן ליה לאחין של מת לקדם האז לצניו לירש את בנו דסד' א' יקדמוהו הס שהרי קמים תחת אחיהן ליצוס מה שאין בן באל: **והא קראי לאו הכי כפיצי**. דשארו לצפוף כתב אחר אחי האז והוה לן למימר דגזירת הכתוב הוה שאחי האז של מת קודמינן לאציו: **קראי שלא כסדרין כפיצי**. דהא כתיבי אחי האז ואח"כ שאר אז ובעל כרחך אז קדים להו כדאמרן דהא מכא אז קאתו דלא דקדק הכתוב כסדרן משום דסמך אמאי דכתב הקרוב קרוב קודם ומעמך תסדר אותם כפי קורבתן. ואס תאמר כיון דלין אנו הולכין אחר הסדר לשמוק קרא מינייה וליכתוב איש כי ימות ונתתם את נחלתו לקרוב אליו ממשפחתו וגו' איכא למימר דקרא נריכא טובא דללקמן צפירקין (דף קטו.) ובן אין לו עיין עליו ואס אין לו בת עיין עליה וכן כולן: הכי גרסינן **והאי סנא מיימי לה מהכא**. דהאז קודם לאחין: **והעצרת**. משמע תעביר מקרוב זה שהוא קיים כדי למת לזה והעצרת מן האז כדי למת לבת: **במקוס אחין**. שאין למת בן ובת אלף אחין. **אימא**. דהאי והעצרת אלאין דקיימי קמן קאי וקאמר והעצרת מן האחין למת לבת הא אין בת אחין יורשין אותו ואכתי אז מנלן דירית מקמי אח ^(א) ואי משום דדייקינן ואי אתה מעביר נחלה מן האז ואפי' במקוס בת הך דיוקא לאו מוהעצרת שמעינן לה דלדרכה מוהעצרת איכא למידק אתה מעביר נחלה מן האז במקוס הבת: **ט אס כן**. דלגלויי אתא האי והעצרת דלאחין ירמי בנמקוס שאין בת לא ליכתוב והעצרת דממילא שמעינן לה מדכתב ואס אין לו בת ונתתם את נחלתו לאחיז [ונמדר כז] דהא להאי תנא קראי כסדרן כתיבי דהא לא דריש שארו לאז דנימא שלא כסדרן כתיבי: ואי

תנא. דאמרינן לקמן: מיימי לה. דאביו של מת קודם לאחיז של מת: מהכא דתניא את זו דרש ר' שמעאל ברי' יוסי. מוהעברתם דקא משני הכתוב [ולכתוב והעברתם] בבת להכי דבמקוס שיש בת אתה מעביר נחלה מן האב של מת ואי אתה מעביר נחלה וכו' ומקשי' מאי חזית דאמרת הכי אימא לצד אחר הכי במקום בת אתה מפביר נחלה מן אחיו של מת

עין משפט

נר מצוה

ו א ב מיי פ"א מה' נחלת הלכה ג סנה עיין זו טו"ע ח"מ סימן רעו סוף ה:

רבינו גרשום (המשך)

יש בן אין ייבוים וחזיפוק ליה דהכא תרי והכא חדא משום דעבד עברי מהא פירכא הוה דנפיק מכלום יש יצוס אלא במקוס כו' וכי האי גוונא מקשי' ומפקי' בסמ' קידושין בעבד עברי ועיקר חירוק מלתיהו ליכא אלא מדמתרצי כלום יש ייבוים אלא במקוס שאין בן ואמטול הכי לא חשיב גבי בן אלא חדא דהיינו יעידה ושרה אחוזה לא מצינן לאוקמה בירא דבן אלא משום דקא מתורץ ליה הכי: ומקשי' ואמאי חזית דמוקמינן קודם לו האב של מת שארו אחי של מת דמזמנהבת קרא ואימא שארו זה האב וכדמוקמת הכי מצינו לאוקמי מלמד שהאב קודם לבת דמחפכי לקרא הכי ואיז כי ימות ושאי אין לו ונתתם את נחלתו לבתו הא שאר יש לו ונתתם לו נחלתו לו ואוקמי' לקרא כי היכי דמקמי' אביו של מת לאחין קודם מן היצ מקמי' האב של מת לבתו של מת הוואיל דלא כתבו כסדרן ויכול יהא קודם לבן של מת דאמרינן בהאי כדאמר' באידך ואמר ליה דאמר קרא הקרוב דכל הקרוב קודם והבן קרוב למת מאביו של מת ואביו של מת מתב ומאחיו. ומשני הא ליכא למחין קרובינן אב של מת מקמי בתו של מת משום דכיון דלענין ייבוים בן ובת כי הדדי נינהו דכי היכי דהיכא דאית לה בן אינה וקוקה לייבוים היינא אם אית לה בת אינה וקוקה לייבוים ולענין נחלה גמי בן ובת כי הדדי נינהו דלא מקמי' אב מקמי בת כי היכי דלא מקמי גבי בן: והשתא דברשת שארו זה האב שיל מת ואימא לעולם אחין דאוקמת שארו זה האב להכי ללמד שהוא קודם לאחין שלו של אב עצמו והכי מוקמי' לקראי ואם אחי אין לו בת ונתתם את נחלתו לאחיז ואם אין לו אחיס למת ונתתם את נחלתו לשארו דהיינו אביו של מת ואם אין לו שאר ונתתם את נחלתו לאחיז של אביו ואם אין אחיס לאחיז ונתתם את נחלתו לקרוב אליו וגו' יכול יהא קודם האב לאחיז של מת ת"ל הקרוב לו ואחיו קרוב טפי מאביו שקם תחתיו לייבוים. והיכי מצינן לאוקמי' ולהקדים אביו לאחיז דמיא חזית דמהפכת לקראי הכי אפכיניהו הכי. ומשני משום אחי האב לא צריך קרא למעוטיניהו במקוס אב דדדאי דאב קדים דהיכי שבקי' אב ויריש אחיז אב דאחין מכא אב אלא דאי למאי אתא קרא לאקדומי לאחין של מת. והא קרא לאו הכי כתיבי דמקמי' אביו של מת מקמי שאר קרובים דשארו אחר כולוה קרובים כתיב. ומשני קראי שלא כסידרן כתיבי והכי צריכי למיכתבינהו כדמוקמינא להו לעיל: והאי